МОНГОЛ УЛСЫН
ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ
КОМИСС

Засгийн газрын 12 дугаар байр, Барилгачдын талбай-2,
Чингэлтэй дүүрэг, Улаанбаатар хот, 15170
Утас: (+976) 7000 0222, (+976-51) 26 29 31
Цахим шуудан : info@nhrcm.gov.mn
Цахим хуудас : www.nhrcm.gov.mn

2023.10.31 № 01/1348

танай _____-ны №_____-т

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ГИШҮҮН,
ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ГИШҮҮН, ХУУЛЬ ЗҮЙ, ДОТООД
ХЭРГИЙН САЙД Б.ЭНХБАЯР ТАНАА

Хүний эрхийн Үндэсний Комиссоос Эрүүгийн болон холбогдох бусад хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслүүдэд өгөх саналыг хавсралтаар хүргүүлж байна.

1. Эрүүгийн болон холбогдох бусад хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслүүдэд өгөх санал;
2. Гадаад улсын туршлага.

Хавсралт 3 ... хуудастай.

Хүндэтгэсэн,

ДАРГА Ж.ХУНАН

150030155

Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний
Комиссын 2023 оны 10 дугаар сарын 31-ны
өдрийн 01/1348 дугаар албан бичгийн хавсралт

Эрүүгийн хуульд оруулах нэмэлт өөрчлөлт:

1. Хорих ял нь Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 10.1 дүгээр зүйлийн 3 дахь хэсэг, 12.1 дүгээр зүйлийн 5 дахь хэсэгт заасан хэрэгт "хорин таван жил" байна гэсэн зохицуулалтыг тусгайлан хуульчлах. Учир нь Эрүүгийн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах хуулийн төслийн 4 дүгээр зүйлд Эрүүгийн хуулийн 5.6 дугаар зүйлийн 3 дахь хэсэгт "хорин" гэснийг "хорин тав" гэж өөрчлөн найруулахаар тусгасан нь Монгол Улс дахь ялын бодлогыг бүх хэрэгт чангаруулсан шинжтэй, цаашид эрүүгийн хуулийн тусгай ангид нэмэлт өөрчлөлт оруулах замаар бүх гэмт хэрэгт "хорин таван" жилийн хорих ял оногдуулах боломжийг бүрдүүлж байгааг анхаарах нь зүйтэй. Монгол Улсын Их хурлаас 2015 онд баталж, 2017 онд шинэчлэн найруулсан Эрүүгийн хуульд хорих ялын бодлогыг дэлхийн улсуудын жишиг, хүний эрхийн зарчим, ялын үр нөлөөний байдлыг харгалзан 20 жил болгож багасгасан байдаг;

2. Хэрэв хорин таван жил гэж өөрчлөн найруулж байгаа бол Эрүүгийн хуулийн 6.7 дугаар зүйлийн 1.5 дахь хэсэгт "хорин жил" гэснийг засах, ийм зохицуулалт байгаа эсэхийг нягтлан шалгах;

3. Төслийн 4 дүгээр зүйлд Эрүүгийн хуулийн 5.6 дугаар зүйлийн 6 дахь хэсэгт "хорин тав" гэснийг "гучин" гэж өөрчлөн найруулахаар заасан нь бусад төрлийн гэмт хэрэг үйлдсэн хүний хувьд эрх зүйн байдлыг дордуулахаар байна. Тухайлбал: хүчин төгөлдөр үйлчилж байгаа Эрүүгийн хуулийн тусгай ангид бүх насаар хорих ял оногдуулахаар заасан 15 гэмт хэрэг байгаа бөгөөд үүнээс хүүхдийн эсрэг үйлдэх боломжгүй гэмт хэргүүд байгааг анхаарах нь зүйтэй. Тиймээс энэ хэсэгт заасан "хорин тав" гэсэн зохицуулалтыг хөндөхгүй үлдээх;

4. Бага насны хүүхэд гэсэн ойлголтыг "арван зургаа" байхаар хуульчилж байгааг бие хүний хөгжил, салбарын шинжлэх ухааны үндэслэл бүхий дүгнэлт, гадаад улсын туршлага зэргийг цогц байдлаар харгалзан тогтоох. Төслийн 4 дүгээр зүйлд 10.1 дүгээр зүйлийн тайлбарын "арван дөрөв" гэснийг "арван зургаа" гэж өөрчлөн найруулахаар тусгасан нь хүчиндэх гэмт хэргийн хохирогчид хамааралтай байхаар ойлгогдож байна. Энэ тохиолдолд хүчиндэх гэмт хэрэг үйлдсэн хүнд эрүүгийн хариуцлага хүлээлгэхэд хүндрэлтэй байдлыг үүсгэж байна. Тухайлбал: Эрүүгийн хуулийн 6.2 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсэгт Арван дөрвөөс арван зургаа хүртэлх насны хүн энэ хуулийн тусгай ангийн 12.1 (Хүчиндэх)-д заасан гэмт хэрэг үйлдсэн бол түүнд эрүүгийн хариуцлага хүлээлгэнэ гэжээ. Практикаас үзэхэд арван дөрвөн настай болон арван таван нас таван сартай хоёр хүүхэд сайн дурын үндсэн дээр бэлгийн харьцаанд орсон тохиолдолд хэн нь

эрүүгийн хариуцлага хүлээх эсэх нь тодорхойгүй байна. Мөн арван таван нас зургаан сартай болон арван долоон настай хүүхэд сайн дурын үндсэн дээр бэлгийн харьцаанд орсон тохиолдол цөөнгүй байгааг анхаарч үзэх нь зүйтэй;

5. Дээрх тайлбартай холбогдуулан эрүүгийн хуулийн 12.5 дугаар зүйлийн Арван зургаан насанд хүрээгүй хүнтэй бэлгийн харьцаанд орох гэмт хэргийн үндсэн шинжийг хэрхэн тодорхойлох талаар нэмэлт өөрчлөлт оруулах;

6. Хүчиндэх гэмт хэргийн үндсэн шинжийг арван найман насанд хүрсэн хүн арван найман насанд хүрээгүй хүний эсрэг үйлдсэн, насанд хүрээгүй хүмүүсийн хооронд үйлдсэн энэ төрлийн гэмт хэргийн хувьд ялын бодлогыг ялгамжтай авч үздэг гадаад орны туршлагыг судалж шийдвэрлэх;

7. Насанд хүрээгүй хүнийг алах болон хүчиндэх гэмт хэрэг үйлдсэн хүнд хорих ялаас хугацаанаас өмнө суллаж, хяналт тогтоох (6.12 дугаар зүйл), өршөөл, уучлал үзүүлж, ялаас чөлөөлөх (6.14 дүгээр зүйл), гэм буруугаа хүлээн зөвшөөрсөн хүнд хүлээлгэх эрүүгийн хариуцлагыг хөнгөрүүлэх, эрүүгийн хариуцлагаас чөлөөлөх (6.7 дугаар зүйл) журмыг хэрэглэхгүй байхаар хуульчлах;

8. Хүүхэд хүчиндсэн болон алах гэмт хэрэг үйлдсэн этгээдэд хорих ял оногдуулахын зэрэгцээ эмнэлгийн чанартай албадлагын арга хэмжээг хэрэглэх, энэ арга хэмжээг хорих ангид хэрэгжүүлэх хууль зүйн үндэслэл, зохион байгуулалтын асуудлыг шийдвэрлэх. Практикт сэтгэцийн эмгэгтэй боловч хэрэг хариуцах чадвартай гэсэн дүгнэлт цөөнгүй гардагтай холбоотойгоор бүх насаар хорих, хорих ял оногдуулдаг боловч сэтгэцийн эмгэгийг эмчлэх арга хэмжээ авдаггүй, улмаар суллагдсаны дараа давтан гэмт хэрэг үйлдэх шалтгаан нөхцөл болж байгааг үгүйсгэхгүй юм. Тиймээс хэрэг хариуцах хязгаарлагдмал чадварыг гадаадын ихэнх улсад хуульчилсан байдаг жишигт нийцүүлэн хүүхэд хүчиндсэн гэмт хэрэгт хорих ял оногдуулахын зэрэгцээ эмчлэх арга хэмжээг хэрэглэх нь эрүүгийн хариуцлагын нийгэмшүүлэх, урьдчилан сэргийлэх зорилго, эрүүгийн эрх зүйн энэрэнгүй ёсны зарчимд бүрэн нийцэх юм; (Гадаад улсын туршлагыг хавсралт 2-оос үзнэ үү.)

9. Дээрх нөхцөл байдалтай холбоотойгоор бэлгийн гаж зан үйл бүхий сэтгэцийн эмгэг болох “Педофили” хүнийг тодорхойлох сэтгэцийн шинжилгээ хийх чадавхыг бүрдүүлэх, ийм төрлийн сэтгэцийн эмгэгтэй хүнд хорих ял оногдуулахын зэрэгцээ эмнэлгийн чанартай албадлагын арга хэмжээ хэрэглэх үндэслэлийг хуульчлах; (Гадаад улсын туршлагыг хавсралт 2-оос үзнэ үү.)

10. Хуулийн төслийн 3 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэгт заасан “хүчиндэх” гэмт хэргийн хүндрүүлэх шинжид байгаа “такси үйлчилгээ үзүүлэхээр хууран мэхэлж” мөн “хохирогчийн зорчих эрхийг хязгаарлаж” гэсэн шинжүүдийг “эрх чөлөөг нь хязгаарлаж”, “хууран мэхэлж” гэж өөрчлөн найруулах;

11. Согтуугаар тээврийн хэрэгсэл жолоодсон хүнд эхний удаа зөрчлийн хуулиар шийтгэл оногдуулах, энэхүү зөрчлийг давтан үйлдсэн тохиолдолд эрүүгийн хариуцлага хүлээлгэдэг байхаар зохицуулах;

Холбогдох бусад хуульд оруулах нэмэлт өөрчлөлт:

1. Хуулийн “Өсвөр насны сэжигтэн яллагдагч, шүүгдэгчид холбогдох хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаа” гэсэн бүлгийг “Хүүхдэд холбогдох хэргийг хянан шийдвэрлэх ажиллагаа” гэж өөрчлөн найруулж, эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаанд оролцогч хохирогч хүүхдийн эрх ашгийг хамгаалах, тэдэнтэй ажиллах нийтлэг журмыг хуульчлах;

2. Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 1.16 дугаар зүйлд “эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаанд хүүхдийн дээд эрх ашгийг хангах” зарчмын агуулгыг хуульчлах, мөн хуулийн 1.4 дүгээр зүйлийн нэр томьёоны тодорхойлолтод “эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаанд оролцогч хүүхэд” гэсэн нэр томьёог нэмэх түүний агуулгыг 18 насанд хүрээгүй сэжигтэн яллагдагч, шүүгдэгч, хохирогч гэж тусгах;

3. Насанд хүрээгүй хүнийг хүчиндэх гэмт хэрэг үйлдэж гэм буруутайд тооцогдсон этгээдэд оногдуулсан хорих ялын хугацаа дуусаж суллагдсан тохиолдолд тухайн этгээдийг цагдаа, шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллага болон сэтгэцийн эмнэлгийн хяналтад байлгах, энэ арга хэмжээг цахим хяналтын төхөөрөмж ашиглан хэрэгжүүлэх;

4. Насанд хүрээгүй хүний эсрэг үйлдсэн болон тэднээс үйлдсэн гэмт хэрэгт мөрдөн шалгах, шүүн таслах ажиллагаа явуулах чиг үүрэг бүхий мөрдөгч, прокурор, шүүгч бүхий дагнасан тогтолцоо бий болгох;

5. Хүүхэд хүчиндэх болон алах гэмт хэрэг үйлдэж гэм буруутайд тооцогдож, хорих ялаар шийтгүүлсэн этгээд хорих ял эдлэх хугацаандаа хөдөлмөр эрхлэх эсэх, эрхэлсэн тохиолдолд түүнийг хэрхэн тооцох, хорих ялаас хасах журам үйлчлэх эсэх асуудлыг Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай хуульд тусгах;

6. Хүүхэд хүчиндэх гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор хорих ял эдлээд суллагдсан хүний хувийн мэдээлэл, оршин суух хаяг, шилжилт хөдөлгөөний талаарх мэдээллийг нэгдсэн бүртгэлд авах, шаардлагатай тохиолдолд олон нийтэд мэдээлэх зохицуулалтыг Гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай болон холбогдох бусад хуульд тусгах.

Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний
Комиссын 2023 оны 10 дугаар сарын 31-ны
өдрийн 01/1348 дугаар албан бичгийн хавсралт

Оросын Холбооны Улс

Эрүүгийн хуулийн 97 дугаар зүйлд Эмнэлгийн чанартай албадлагын арга хэмжээ хэрэглэх үндэслэлд Арван дөрвөн насанд хүрээгүй хүүхдийн бэлгийн халдашгүй байдлын эсрэг гэмт хэрэг үйлдсэн арван найман нас хүрсэн, эрүүл мэндийг үгүйсгэхгүй бэлгийн дур хүслийн эмгэг (педофили) өвчтэй байсныг хамааруулж байна.

Бүгд Найрамдах Казахстан Улс

Шүүх эмнэлгийн чанартай албадлагын арга хэмжээг "хэрэг үйлдэх үедээ 18-аас дээш настай байсан бөгөөд насанд хүрээгүй хүний бэлгийн халдашгүй байдалд халдсан этгээдэд уг арга хэмжээг хэрэглэх"-ээр хуульд зохицуулжээ. Казахстан Улсад эмнэлгийн чанартай албадлагын арга хэмжээний 5 төрөл хэрэгждэг бөгөөд эдгээрийн нэг нь "Бэлгийн хүчирхийлэл үйлдэх донтой этгээдэд химийн албадан эмчилгээ хийдэг байна. (Киргиз Улс адил зохицуулалттай)

Холбооны Бүгд Найрамдах Герман Улс

ХБНГУ-ын Эрүүгийн хуулийн 61-70 дугаар зүйлд аюулгүй байдлын арга хэмжээ гэж томьёолон, засан хүмүүжүүлэх болон аюулгүй байдлын арга хэмжээний жагсаалтыг мөн хуулийн 61 дүгээр зүйл (аюулгүй байдлын арга хэмжээ)-д тодорхойлсон.[1] Үүнд: Сэтгэцийн эмнэлэгт хэвтүүлэх, донтох өвчнийг эмчлэх эмнэлэгт хэвтүүлэх, хамгаалах зорилгоор цагдан хорих, зан үйлийн хяналт, жолоодох эрхийг хасах, мэргэжлээрээ ажиллах эрхийг хасах.

Гэмт этгээд сэтгэцийн эмгэгийн улмаас хэрэг хариуцах чадваргүй байхдаа эсвэл хэрэг хариуцах чадварыг алдагдуулах нөхцөл байдлын (бэлгийн гаж зан үйл хамаарна) улмаас гэмт хэрэг үйлдсэн, түүний үйлдсэн гэмт хэргийн үр дагаврыг ерөнхий байдлаар үнэлж үзэхэд гэмт этгээд өөрийн нөхцөл байдлаас болж хохирогчид сэтгэл санааны буюу бие махбодын эсхүл эдийн засгийн хувьд ноцтой хохирол учруулсан, учруулж болзошгүй гэж шүүх үзвэл түүнийг сэтгэцийн эмнэлэгт хэвтүүлэх арга хэмжээ авна.

Бүгд Найрамдах Франц Улс

Эрүүгийн тухай хуулийн 122.1 дүгээр зүйлд гэмт хэрэг үйлдэх явцад өөрийн үйлдлийг хянах чадварт саад болсон эсхүл ойлгох боломжийг бууруулсан сэтгэл мэдрэлийн эмгэгтэй хүнд эрүүгийн хариуцлага хүлээлгэнэ.

Тус хуулийн 131-36-4 дүгээр зүйлд Эрүүгийн байцаан шийтгэх тухай хуулийн дагуу шинжээчийн дүгнэлтээр шүүгдэгчид ажиглалт тогтоож, эмчилгээнд хамрагдах

[1] МУИС-ХЗС Монгол, Орос, Хятад, Герман улсын Эрүүгийн хууль. Уб., 2021.

боломжтой болох нь тогтоогдвол шүүх ажиглалт тогтоож эмчлэх шийдвэрийг гаргана. Шүүгдэгч хүн амины хэрэг эсвэл насанд хүрээгүй хүний амь насыг хохироосон, гэмт хэрэг нь хүчирхийлэл, тарчлаах болон хэрцгий шинж чанартай бол шинжээчийн дүгнэлтийг хоёр мэргэжилтний тусламжтайгаар гүйцэтгэнэ.

Англи

Англид эмнэлгийн чанартай албадлагын арга хэмжээнд холбогдох харилцааг 1983 оны 05 дугаар сарын 09-ний өдөр батлагдсан Сэтгэцийн эрүүл мэндийн тухай хууль (Mental Health Act 1983) болон Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх дүрэм (The Criminal Procedure Rules 2020) зэргээр зохицуулдаг. Хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаа бүрэн дүүрэн явагдаж, гэмт этгээдийг шүүх гэмт хэрэг үйлдсэн гэм буруутайд тооцсон бол шүүх хоёроос доошгүй сэтгэцийн эмчийн бүрэлдэхүүнтэй[2] эмнэлгийн дүгнэлтийг үндэслэн хэрэг хариуцах чадваргүй, хэрэг хариуцах хязгаарлагдмал чадамжтай гэж үзсэн тохиолдолд түүнд эмнэлгийн чанартай албадлагын арга хэмжээ авахаар шийдвэрлэнэ. Уг арга хэмжээ авагдсан өвчтөнд ямар төрлийн эмчилгээ хийхийг тухайн сэтгэцийн эмнэлэг шийдвэрлэх ба сэтгэцийн буруу эмчилгээ хийсэн эрх бүхий алба хаагч, сэтгэцийн эмнэлгээс оргон зайлсан этгээдэд хариуцлага хүлээлгэх талаар тус хуульд тодорхойлсон.

Бүгд Найрамдах Грек Улс

Эрүүгийн хуулийн 38 дугаар зүйлд хэрэг хариуцах чадваргүй этгээд, эсхүл хэл ярианы, сонсголын бэрхшээлтэй хүн хүндэвтэр болон түүнээс хүнд төрлийн гэмт хэрэг үйлдэж, тухайн гэмт хэрэгт 6 сар буюу түүнээс дээш хугацаагаар хорих ял оногдуулах эрүүгийн хариуцлага хүлээлгэхээр байвал шүүх тухайн этгээдийг сэтгэцийн эрүүл мэндийн байгууллагад байрлуулах, эсхүл хорих байгууллагын тусгай нэгжид хорих шийдвэр гаргана гэж заасан.

Хэргийг хянан хэлэлцэж тухайн этгээдийг гэм буруутайд тооцсон бөгөөд түүний сэтгэцийн эрүүл мэндийг хорих ангийн тусгай нэгжид эмчлэх боломжтой гэж үзвэл хорих байгууллагад, хэрэв уг этгээдэд илүү нарийвчилсан эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээ шаардлагатай байгаа бол сэтгэцийн эрүүл мэндийн байгууллагад байрлуулахаар шийдвэрлэнэ.

Бүгд Найрамдах Чех улс

Эрүүгийн хуулийн 98 дугаар зүйлд хамгаалалтын арга хэмжээний төрлийг дараах байдлаар хуульчилсан. Үүнд: Хэрэг хариуцах хязгаарлагдмал чадамжтай гэмт этгээд хорих ялаар шийтгэгдсэн бол хорих ял эдэлж эхэлснээс хойш түүнд хорих ангид хамгаалах эмчилгээг хийнэ. Бусад тохиолдолд хамгаалах эмчилгээг ихэвчлэн эмнэлгийн байгууллагад хийдэг.

Бүгд Найрамдах Эстони Улс

Эрүүгийн хуульд заасан эмнэлгийн чанартай нэмэлт арга хэмжээ гэдэгт:

---

[2] The Criminal Procedure Rules 2020, 310, https://www.legislation.gov.uk/uksi/2020/759/made

1) мансууруулах, сэтгэцэд нөлөөт бодисоос хамааралтай этгээдэд хийх нэмэлт эмчилгээ; 2) бэлгийн чиг хандлагын өөрчлөлтөөс шалтгаалан хүчиндэх гэмт хэрэг үйлдсэн этгээдэд хийх цогц эмчилгээ хамаарна.

Эмчлүүлэгч эмчлүүлэх явцдаа түүнд тавигдах шаардлага, хүлээлгэх үүргийг сахин биелүүлэх үүрэгтэй. Хэрэв эмчлүүлэгч эмчилгээ хийлгэхээс татгалзсан, эмчилгээний горим, түүнд хүлээлгэсэн үүргийг мөрдөхөөс зайлсхийсэн бол эмнэлгийн байгууллагын эрх бүхий албан тушаалтан эмчлүүлэгчид сануулах арга хэмжээ авч, түүний зөвшөөрөлтэйгөөр электрон хяналтын төхөөрөмжөөр ажиглалт явуулах эрхтэй.

Япон улс

Япон улсад "*Сэтгэцийн эмгэгийн улмаас хүнд хор уршиг учруулсан иргэдэд эмнэлгийн тусламж үзүүлэх, хяналт тавих тухай*" хуулиар гэмт хэрэг үйлдсэн этгээдийг эмчлэх харилцааг зохицуулдаг бөгөөд сэтгэцийн эмгэгтэй хүнийг хэвтүүлэх болон гадуур эмчлэх хоёр төрлийн арга хэмжээг заажээ.

Гэмт хэрэг үйлдсэн хүнийг гадуур, эсхүл урьдчилан тогтоосон эмнэлгийн байгууллагад хэвтэн эмчлүүлэх шийдвэрийг мэргэшсэн шинжээчийн бүрэлдэхүүн гаргадаг бөгөөд шинжээчийн бүрэлдэхүүнд сэтгэцийн эмгэгийг тогтоох, эмчилгээнд хамруулах эсэхийг шийдвэрлэдэг шүүгч болон шүүх эмнэлгийн сэтгэцийн мэргэшсэн шинжээч багтдаг.[3]

Сэтгэцийн эмгэгийн улмаас хүнд хор уршиг учруулсан иргэдэд эмнэлгийн тусламж үзүүлэх, хяналт тавих тухай хуулийн онцлог нь хүнийг санаатай алах, дээрэмдэх, хүний эрүүл мэндэд гэмтэл учруулах, галдан шатаах, бэлгийн эрх чөлөөний эсрэг гэмт хэрэг үйлдсэн сэтгэцийн эмгэгтэй хүнд үйлчилдэг бол бусад гэмт хэрэг үйлдсэн этгээдийн хувьд "*Сэтгэцийн эрүүл мэнд, халамжийн тухай хууль*"-аар зохицуулдаг байна.[4]

---

[3] Ando, Kumiko & Soshi, Takahiro & Nakazawa, Kanako & Noda, Takamasa & Okada, Takayuki. (2016). Risk Factors for Problematic Behaviors among Forensic Outpatients under the Medical Treatment and Supervision Act in Japan. Frontiers in Psychiatry. 7. 10.3389/fpsyt.2016.00144.

[4] Dimitri Vanoverbeke, The Medical Treatment and Supervision Act (2005):Forensic Mental Health in Japan Today, P.9, https://www.academia.edu/20114107/The_Medical_Treatment_and_Supervision_Act_2005_Forensic_Mental_Health_in_Japan_Today

МОНГОЛ УЛСЫН
ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ
КОМИСС

Засгийн газрын 12 дугаар байр, Барилгачдын талбай-2,
Чингэлтэй дүүрэг, Улаанбаатар хот, 15170
Утас: (+976) 7000 0222, (+976-51) 26 29 31
Цахим шуудан : info@nhrcm.gov.mn
Цахим хуудас : www.nhrcm.gov.mn

2023. 10. 31 № 01/1348

танай _____-ны №_____-т

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ГИШҮҮН,
МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ХУУЛЬ ЗҮЙН
БАЙНГЫН ХОРООНЫ ДАРГА Д.ЦОГТБААТАР
ТАНАА

Хүний эрхийн Үндэсний Комиссоос Эрүүгийн болон холбогдох бусад хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслүүдэд өгөх саналыг хавсралтаар хүргүүлж байна.

1. Эрүүгийн болон холбогдох бусад хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслүүдэд өгөх санал;
2. Гадаад улсын туршлага.

Хавсралт 3 хуудастай.

Хүндэтгэсэн,

ДАРГА Ж.ХУНАН

15003015

Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний
Комиссын 2023 оны 10 дугаар сарын 31-ны
өдрийн 01/1348 дугаар албан бичгийн хавсралт

Эрүүгийн хуульд оруулах нэмэлт өөрчлөлт:

1. Хорих ял нь Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 10.1 дүгээр зүйлийн 3 дахь хэсэг, 12.1 дүгээр зүйлийн 5 дахь хэсэгт заасан хэрэгт "хорин таван жил" байна гэсэн зохицуулалтыг тусгайлан хуульчлах. Учир нь Эрүүгийн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах хуулийн төслийн 4 дүгээр зүйлд Эрүүгийн хуулийн 5.6 дугаар зүйлийн 3 дахь хэсэгт "хорин" гэснийг "хорин тав" гэж өөрчлөн найруулахаар тусгасан нь Монгол Улс дахь ялын бодлогыг бүх хэрэгт чангаруулсан шинжтэй, цаашид эрүүгийн хуулийн тусгай ангид нэмэлт өөрчлөлт оруулах замаар бүх гэмт хэрэгт "хорин таван" жилийн хорих ял оногдуулах боломжийг бүрдүүлж байгааг анхаарах нь зүйтэй. Монгол Улсын Их хурлаас 2015 онд баталж, 2017 онд шинэчлэн найруулсан Эрүүгийн хуульд хорих ялын бодлогыг дэлхийн улсуудын жишиг, хүний эрхийн зарчим, ялын үр нөлөөний байдлыг харгалзан 20 жил болгож багасгасан байдаг;

2. Хэрэв хорин таван жил гэж өөрчлөн найруулж байгаа бол Эрүүгийн хуулийн 6.7 дугаар зүйлийн 1.5 дахь хэсэгт "хорин жил" гэснийг засах, ийм зохицуулалт байгаа эсэхийг нягтлан шалгах;

3. Төслийн 4 дүгээр зүйлд Эрүүгийн хуулийн 5.6 дугаар зүйлийн 6 дахь хэсэгт "хорин тав" гэснийг "гучин" гэж өөрчлөн найруулахаар заасан нь бусад төрлийн гэмт хэрэг үйлдсэн хүний хувьд эрх зүйн байдлыг дордуулахаар байна. Тухайлбал: хүчин төгөлдөр үйлчилж байгаа Эрүүгийн хуулийн тусгай ангид бүх насаар хорих ял оногдуулахаар заасан 15 гэмт хэрэг байгаа бөгөөд үүнээс хүүхдийн эсрэг үйлдэх боломжгүй гэмт хэргүүд байгааг анхаарах нь зүйтэй. Тиймээс энэ хэсэгт заасан "хорин тав" гэсэн зохицуулалтыг хөндөхгүй үлдээх;

4. Бага насны хүүхэд гэсэн ойлголтыг "арван зургаа" байхаар хуульчилж байгааг бие хүний хөгжил, салбарын шинжлэх ухааны үндэслэл бүхий дүгнэлт, гадаад улсын туршлага зэргийг цогц байдлаар харгалзан тогтоох. Төслийн 4 дүгээр зүйлд 10.1 дүгээр зүйлийн тайлбарын "арван дөрөв" гэснийг "арван зургаа" гэж өөрчлөн найруулахаар тусгасан нь хүчиндэх гэмт хэргийн хохирогчид хамааралтай байхаар ойлгогдож байна. Энэ тохиолдолд хүчиндэх гэмт хэрэг үйлдсэн хүнд эрүүгийн хариуцлага хүлээлгэхэд хүндрэлтэй байдлыг үүсгэж байна. Тухайлбал: Эрүүгийн хуулийн 6.2 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсэгт Арван дөрвөөс арван зургаа хүртэлх насны хүн энэ хуулийн тусгай ангийн 12.1 (Хүчиндэх)-д заасан гэмт хэрэг үйлдсэн бол түүнд эрүүгийн хариуцлага хүлээлгэнэ гэжээ. Практикаас үзэхэд арван дөрвөн настай болон арван таван нас таван сартай хоёр хүүхэд сайн дурын үндсэн дээр бэлгийн харьцаанд орсон тохиолдолд хэн нь

эрүүгийн хариуцлага хүлээх эсэх нь тодорхойгүй байна. Мөн арван таван нас зургаан сартай болон арван долоон настай хүүхэд сайн дурын үндсэн дээр бэлгийн харьцаанд орсон тохиолдол цөөнгүй байгааг анхаарч үзэх нь зүйтэй;

5. Дээрх тайлбартай холбогдуулан эрүүгийн хуулийн 12.5 дугаар зүйлийн Арван зургаан насанд хүрээгүй хүнтэй бэлгийн харьцаанд орох гэмт хэргийн үндсэн шинжийг хэрхэн тодорхойлох талаар нэмэлт өөрчлөлт оруулах;

6. Хүчиндэх гэмт хэргийн үндсэн шинжийг арван найман насанд хүрсэн хүн арван найман насанд хүрээгүй хүний эсрэг үйлдсэн, насанд хүрээгүй хүмүүсийн хооронд үйлдсэн энэ төрлийн гэмт хэргийн хувьд ялын бодлогыг ялгамжтай авч үздэг гадаад орны туршлагыг судалж шийдвэрлэх;

7. Насанд хүрээгүй хүнийг алах болон хүчиндэх гэмт хэрэг үйлдсэн хүнд хорих ялаас хугацаанаас өмнө суллаж, хяналт тогтоох (6.12 дугаар зүйл), өршөөл, уучлал үзүүлж, ялаас чөлөөлөх (6.14 дүгээр зүйл), гэм буруугаа хүлээн зөвшөөрсөн хүнд хүлээлгэх эрүүгийн хариуцлагыг хөнгөрүүлэх, эрүүгийн хариуцлагаас чөлөөлөх (6.7 дугаар зүйл) журмыг хэрэглэхгүй байхаар хуульчлах;

8. Хүүхэд хүчиндсэн болон алах гэмт хэрэг үйлдсэн этгээдэд хорих ял оногдуулахын зэрэгцээ эмнэлгийн чанартай албадлагын арга хэмжээг хэрэглэх, энэ арга хэмжээг хорих ангид хэрэгжүүлэх хууль зүйн үндэслэл, зохион байгуулалтын асуудлыг шийдвэрлэх. Практикт сэтгэцийн эмгэгтэй боловч хэрэг хариуцах чадвартай гэсэн дүгнэлт цөөнгүй гардагтай холбоотойгоор бүх насаар хорих, хорих ял оногдуулдаг боловч сэтгэцийн эмгэгийг эмчлэх арга хэмжээ авдаггүй, улмаар суллагдсаны дараа давтан гэмт хэрэг үйлдэх шалтгаан нөхцөл болж байгааг үгүйсгэхгүй юм. Тиймээс хэрэг хариуцах хязгаарлагдмал чадварыг гадаадын ихэнх улсад хуульчилсан байдаг жишигт нийцүүлэн хүүхэд хүчиндсэн гэмт хэрэгт хорих ял оногдуулахын зэрэгцээ эмчлэх арга хэмжээг хэрэглэх нь эрүүгийн хариуцлагын нийгэмшүүлэх, урьдчилан сэргийлэх зорилго, эрүүгийн эрх зүйн энэрэнгүй ёсны зарчимд бүрэн нийцэх юм; (Гадаад улсын туршлагыг хавсралт 2-оос үзнэ үү.)

9. Дээрх нөхцөл байдалтай холбоотойгоор бэлгийн гаж зан үйл бүхий сэтгэцийн эмгэг болох “Педофили” хүнийг тодорхойлох сэтгэцийн шинжилгээ хийх чадавхыг бүрдүүлэх, ийм төрлийн сэтгэцийн эмгэгтэй хүнд хорих ял оногдуулахын зэрэгцээ эмнэлгийн чанартай албадлагын арга хэмжээ хэрэглэх үндэслэлийг хуульчлах; (Гадаад улсын туршлагыг хавсралт 2-оос үзнэ үү.)

10. Хуулийн төслийн 3 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэгт заасан “хүчиндэх” гэмт хэргийн хүндрүүлэх шинжид байгаа “такси үйлчилгээ үзүүлэхээр хууран мэхэлж” мөн “хохирогчийн зорчих эрхийг хязгаарлаж” гэсэн шинжүүдийг “эрх чөлөөг нь хязгаарлаж”, “хууран мэхэлж” гэж өөрчлөн найруулах;

11. Согтуугаар тээврийн хэрэгсэл жолоодсон хүнд эхний удаа зөрчлийн хуулиар шийтгэл оногдуулах, энэхүү зөрчлийг давтан үйлдсэн тохиолдолд эрүүгийн хариуцлага хүлээлгэдэг байхаар зохицуулах;

Холбогдох бусад хуульд оруулах нэмэлт өөрчлөлт:

1. Хуулийн “Өсвөр насны сэжигтэн яллагдагч, шүүгдэгчид холбогдох хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаа” гэсэн бүлгийг “Хүүхдэд холбогдох хэргийг хянан шийдвэрлэх ажиллагаа” гэж өөрчлөн найруулж, эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаанд оролцогч хохирогч хүүхдийн эрх ашгийг хамгаалах, тэдэнтэй ажиллах нийтлэг журмыг хуульчлах;

2. Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 1.16 дугаар зүйлд “эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаанд хүүхдийн дээд эрх ашгийг хангах” зарчмын агуулгыг хуульчлах, мөн хуулийн 1.4 дүгээр зүйлийн нэр томьёоны тодорхойлолтод “эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаанд оролцогч хүүхэд” гэсэн нэр томьёог нэмэх түүний агуулгыг 18 насанд хүрээгүй сэжигтэн яллагдагч, шүүгдэгч, хохирогч гэж тусгах;

3. Насанд хүрээгүй хүнийг хүчиндэх гэмт хэрэг үйлдэж гэм буруутайд тооцогдсон этгээдэд оногдуулсан хорих ялын хугацаа дуусаж суллагдсан тохиолдолд тухайн этгээдийг цагдаа, шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллага болон сэтгэцийн эмнэлгийн хяналтад байлгах, энэ арга хэмжээг цахим хяналтын төхөөрөмж ашиглан хэрэгжүүлэх;

4. Насанд хүрээгүй хүний эсрэг үйлдсэн болон тэднээс үйлдсэн гэмт хэрэгт мөрдөн шалгах, шүүн таслах ажиллагаа явуулах чиг үүрэг бүхий мөрдөгч, прокурор, шүүгч бүхий дагнасан тогтолцоо бий болгох;

5. Хүүхэд хүчиндэх болон алах гэмт хэрэг үйлдэж гэм буруутайд тооцогдож, хорих ялаар шийтгүүлсэн этгээд хорих ял эдлэх хугацаандаа хөдөлмөр эрхлэх эсэх, эрхэлсэн тохиолдолд түүнийг хэрхэн тооцох, хорих ялаас хасах журам үйлчлэх эсэх асуудлыг Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай хуульд тусгах;

6. Хүүхэд хүчиндэх гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор хорих ял эдлээд суллагдсан хүний хувийн мэдээлэл, оршин суух хаяг, шилжилт хөдөлгөөний талаарх мэдээллийг нэгдсэн бүртгэлд авах, шаардлагатай тохиолдолд олон нийтэд мэдээлэх зохицуулалтыг Гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай болон холбогдох бусад хуульд тусгах.

Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний
Комиссын 2023 оны 10 дугаар сарын 31-ны
өдрийн 01/1348 дугаар албан бичгийн хавсралт

Оросын Холбооны Улс

Эрүүгийн хуулийн 97 дугаар зүйлд Эмнэлгийн чанартай албадлагын арга хэмжээ хэрэглэх үндэслэлд Арван дөрвөн насанд хүрээгүй хүүхдийн бэлгийн халдашгүй байдлын эсрэг гэмт хэрэг үйлдсэн арван найман нас хүрсэн, эрүүл мэндийг үгүйсгэхгүй бэлгийн дур хүслийн эмгэг (педофили) өвчтэй байсныг хамааруулж байна.

Бүгд Найрамдах Казахстан Улс

Шүүх эмнэлгийн чанартай албадлагын арга хэмжээг "хэрэг үйлдэх үедээ 18-аас дээш настай байсан бөгөөд насанд хүрээгүй хүний бэлгийн халдашгүй байдалд халдсан этгээдэд уг арга хэмжээг хэрэглэх"-ээр хуульд зохицуулжээ. Казахстан Улсад эмнэлгийн чанартай албадлагын арга хэмжээний 5 төрөл хэрэгждэг бөгөөд эдгээрийн нэг нь "Бэлгийн хүчирхийлэл үйлдэх донтой этгээдэд химийн албадан эмчилгээ хийдэг байна. (Киргиз Улс адил зохицуулалттай)

Холбооны Бүгд Найрамдах Герман Улс

ХБНГУ-ын Эрүүгийн хуулийн 61-70 дугаар зүйлд аюулгүй байдлын арга хэмжээ гэж томьёолон, засан хүмүүжүүлэх болон аюулгүй байдлын арга хэмжээний жагсаалтыг мөн хуулийн 61 дүгээр зүйл (аюулгүй байдлын арга хэмжээ)-д тодорхойлсон.[1] Үүнд: Сэтгэцийн эмнэлэгт хэвтүүлэх, донтох өвчнийг эмчлэх эмнэлэгт хэвтүүлэх, хамгаалах зорилгоор цагдан хорих, зан үйлийн хяналт, жолоодох эрхийг хасах, мэргэжлээрээ ажиллах эрхийг хасах.

Гэмт этгээд сэтгэцийн эмгэгийн улмаас хэрэг хариуцах чадваргүй байхдаа эсвэл хэрэг хариуцах чадварыг алдагдуулах нөхцөл байдлын (бэлгийн гаж зан үйл хамаарна) улмаас гэмт хэрэг үйлдсэн, түүний үйлдсэн гэмт хэргийн үр дагаврыг ерөнхий байдлаар үнэлж үзэхэд гэмт этгээд өөрийн нөхцөл байдлаас болж хохирогчид сэтгэл санааны буюу бие махбодын эсхүл эдийн засгийн хувьд ноцтой хохирол учруулсан, учруулж болзошгүй гэж шүүх үзвэл түүнийг сэтгэцийн эмнэлэгт хэвтүүлэх арга хэмжээ авна.

Бүгд Найрамдах Франц Улс

Эрүүгийн тухай хуулийн 122.1 дүгээр зүйлд гэмт хэрэг үйлдэх явцад өөрийн үйлдлийг хянах чадварт саад болсон эсхүл ойлгох боломжийг бууруулсан сэтгэл мэдрэлийн эмгэгтэй хүнд эрүүгийн хариуцлага хүлээлгэнэ.

Тус хуулийн 131-36-4 дүгээр зүйлд Эрүүгийн байцаан шийтгэх тухай хуулийн дагуу шинжээчийн дүгнэлтээр шүүгдэгчид ажиглалт тогтоож, эмчилгээнд хамрагдах

[1] МУИС-ХЗС Монгол, Орос, Хятад, Герман улсын Эрүүгийн хууль. Уб., 2021.

боломжтой болох нь тогтоогдвол шүүх ажиглалт тогтоож эмчлэх шийдвэрийг гаргана. Шүүгдэгч хүн амины хэрэг эсвэл насанд хүрээгүй хүний амь насыг хохироосон, гэмт хэрэг нь хүчирхийлэл, тарчлаах болон хэрцгий шинж чанартай бол шинжээчийн дүгнэлтийг хоёр мэргэжилтний тусламжтайгаар гүйцэтгэнэ.

Англи

Англид эмнэлгийн чанартай албадлагын арга хэмжээнд холбогдох харилцааг 1983 оны 05 дугаар сарын 09-ний өдөр батлагдсан Сэтгэцийн эрүүл мэндийн тухай хууль (Mental Health Act 1983) болон Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх дүрэм (The Criminal Procedure Rules 2020) зэргээр зохицуулдаг. Хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаа бүрэн дүүрэн явагдаж, гэмт этгээдийг шүүх гэмт хэрэг үйлдсэн гэм буруутайд тооцсон бол шүүх хоёроос доошгүй сэтгэцийн эмчийн бүрэлдэхүүнтэй[2] эмнэлгийн дүгнэлтийг үндэслэн хэрэг хариуцах чадваргүй, хэрэг хариуцах хязгаарлагдмал чадамжтай гэж үзсэн тохиолдолд түүнд эмнэлгийн чанартай албадлагын арга хэмжээ авахаар шийдвэрлэнэ. Уг арга хэмжээ авагдсан өвчтөнд ямар төрлийн эмчилгээ хийхийг тухайн сэтгэцийн эмнэлэг шийдвэрлэх ба сэтгэцийн буруу эмчилгээ хийсэн эрх бүхий алба хаагч, сэтгэцийн эмнэлгээс оргон зайлсан этгээдэд хариуцлага хүлээлгэх талаар тус хуульд тодорхойлсон.

Бүгд Найрамдах Грек Улс

Эрүүгийн хуулийн 38 дугаар зүйлд хэрэг хариуцах чадваргүй этгээд, эсхүл хэл ярианы, сонсголын бэрхшээлтэй хүн хүндэвтэр болон түүнээс хүнд төрлийн гэмт хэрэг үйлдэж, тухайн гэмт хэрэгт 6 сар буюу түүнээс дээш хугацаагаар хорих ял оногдуулах эрүүгийн хариуцлага хүлээлгэхээр байвал шүүх тухайн этгээдийг сэтгэцийн эрүүл мэндийн байгууллагад байрлуулах, эсхүл хорих байгууллагын тусгай нэгжид хорих шийдвэр гаргана гэж заасан.

Хэргийг хянан хэлэлцэж тухайн этгээдийг гэм буруутайд тооцсон бөгөөд түүний сэтгэцийн эрүүл мэндийг хорих ангийн тусгай нэгжид эмчлэх боломжтой гэж үзвэл хорих байгууллагад, хэрэв уг этгээдэд илүү нарийвчилсан эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээ шаардлагатай байгаа бол сэтгэцийн эрүүл мэндийн байгууллагад байрлуулахаар шийдвэрлэнэ.

Бүгд Найрамдах Чех улс

Эрүүгийн хуулийн 98 дугаар зүйлд хамгаалалтын арга хэмжээний төрлийг дараах байдлаар хуульчилсан. Үүнд: Хэрэг хариуцах хязгаарлагдмал чадамжтай гэмт этгээд хорих ялаар шийтгэгдсэн бол хорих ял эдэлж эхэлснээс хойш түүнд хорих ангид хамгаалах эмчилгээг хийнэ. Бусад тохиолдолд хамгаалах эмчилгээг ихэвчлэн эмнэлгийн байгууллагад хийдэг.

Бүгд Найрамдах Эстони Улс

Эрүүгийн хуульд заасан эмнэлгийн чанартай нэмэлт арга хэмжээ гэдэгт:

---

[2] The Criminal Procedure Rules 2020, 310, https://www.legislation.gov.uk/uksi/2020/759/made

1) мансууруулах, сэтгэцэд нөлөөт бодисоос хамааралтай этгээдэд хийх нэмэлт эмчилгээ; 2) бэлгийн чиг хандлагын өөрчлөлтөөс шалтгаалан хүчиндэх гэмт хэрэг үйлдсэн этгээдэд хийх цогц эмчилгээ хамаарна.

Эмчлүүлэгч эмчлүүлэх явцдаа түүнд тавигдах шаардлага, хүлээлгэх үүргийг сахин биелүүлэх үүрэгтэй. Хэрэв эмчлүүлэгч эмчилгээ хийлгэхээс татгалзсан, эмчилгээний горим, түүнд хүлээлгэсэн үүргийг мөрдөхөөс зайлсхийсэн бол эмнэлгийн байгууллагын эрх бүхий албан тушаалтан эмчлүүлэгчид сануулах арга хэмжээ авч, түүний зөвшөөрөлтэйгөөр электрон хяналтын төхөөрөмжөөр ажиглалт явуулах эрхтэй.

Япон улс

Япон улсад "*Сэтгэцийн эмгэгийн улмаас хүнд хор уршиг учруулсан иргэдэд эмнэлгийн тусламж үзүүлэх, хяналт тавих тухай*" хуулиар гэмт хэрэг үйлдсэн этгээдийг эмчлэх харилцааг зохицуулдаг бөгөөд сэтгэцийн эмгэгтэй хүнийг хэвтүүлэх болон гадуур эмчлэх хоёр төрлийн арга хэмжээг заажээ.

Гэмт хэрэг үйлдсэн хүнийг гадуур, эсхүл урьдчилан тогтоосон эмнэлгийн байгууллагад хэвтэн эмчлүүлэх шийдвэрийг мэргэшсэн шинжээчийн бүрэлдэхүүн гаргадаг бөгөөд шинжээчийн бүрэлдэхүүнд сэтгэцийн эмгэгийг тогтоох, эмчилгээнд хамруулах эсэхийг шийдвэрлэдэг шүүгч болон шүүх эмнэлгийн сэтгэцийн мэргэшсэн шинжээч багтдаг.[3]

Сэтгэцийн эмгэгийн улмаас хүнд хор уршиг учруулсан иргэдэд эмнэлгийн тусламж үзүүлэх, хяналт тавих тухай хуулийн онцлог нь хүнийг санаатай алах, дээрэмдэх, хүний эрүүл мэндэд гэмтэл учруулах, галдан шатаах, бэлгийн эрх чөлөөний эсрэг гэмт хэрэг үйлдсэн сэтгэцийн эмгэгтэй хүнд үйлчилдэг бол бусад гэмт хэрэг үйлдсэн этгээдийн хувьд "*Сэтгэцийн эрүүл мэнд, халамжийн тухай хууль*"-аар зохицуулдаг байна.[4]

---

[3] Ando, Kumiko & Soshi, Takahiro & Nakazawa, Kanako & Noda, Takamasa & Okada, Takayuki. (2016). Risk Factors for Problematic Behaviors among Forensic Outpatients under the Medical Treatment and Supervision Act in Japan. Frontiers in Psychiatry. 7. 10.3389/fpsyt.2016.00144.

[4] Dimitri Vanoverbeke, The Medical Treatment and Supervision Act (2005):Forensic Mental Health in Japan Today, P.9, https://www.academia.edu/20114107/The_Medical_Treatment_and_Supervision_Act_2005_Forensic_Mental_Health_in_Japan_Today

МОНГОЛ УЛСЫН
ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ
КОМИСС

Засгийн газрын 12 дугаар байр, Барилгачдын талбай-2,
Чингэлтэй дүүрэг, Улаанбаатар хот, 15170
Утас: (+976) 7000 0222, (+976-51) 26 29 31
Цахим шуудан : info@nhrcm.gov.mn
Цахим хуудас : www.nhrcm.gov.mn

2023. 10. 31 № 01/1348

танай _____-ны №_____-т

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ГИШҮҮН
Ц.САНДАГ-ОЧИР ТАНАА

Хүний эрхийн Үндэсний Комиссоос Эрүүгийн болон холбогдох бусад хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслүүдэд өгөх саналыг хавсралтаар хүргүүлж байна.

1. Эрүүгийн болон холбогдох бусад хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслүүдэд өгөх санал;
2. Гадаад улсын туршлага.

Хавсралт 3 хуудастай.

Хүндэтгэсэн,

ДАРГА Ж.ХУНАН

150030157

Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний
Комиссын 2023 оны 10 дугаар сарын 31-ны
өдрийн 01/1348 дугаар албан бичгийн хавсралт

Эрүүгийн хуульд оруулах нэмэлт өөрчлөлт:

1. Хорих ял нь Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 10.1 дүгээр зүйлийн 3 дахь хэсэг, 12.1 дүгээр зүйлийн 5 дахь хэсэгт заасан хэрэгт "хорин таван жил" байна гэсэн зохицуулалтыг тусгайлан хуульчлах. Учир нь Эрүүгийн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах хуулийн төслийн 4 дүгээр зүйлд Эрүүгийн хуулийн 5.6 дугаар зүйлийн 3 дахь хэсэгт "хорин" гэснийг "хорин тав" гэж өөрчлөн найруулахаар тусгасан нь Монгол Улс дахь ялын бодлогыг бүх хэрэгт чангаруулсан шинжтэй, цаашид эрүүгийн хуулийн тусгай ангид нэмэлт өөрчлөлт оруулах замаар бүх гэмт хэрэгт "хорин таван" жилийн хорих ял оногдуулах боломжийг бүрдүүлж байгааг анхаарах нь зүйтэй. Монгол Улсын Их хурлаас 2015 онд баталж, 2017 онд шинэчлэн найруулсан Эрүүгийн хуульд хорих ялын бодлогыг дэлхийн улсуудын жишиг, хүний эрхийн зарчим, ялын үр нөлөөний байдлыг харгалзан 20 жил болгож багасгасан байдаг;

2. Хэрэв хорин таван жил гэж өөрчлөн найруулж байгаа бол Эрүүгийн хуулийн 6.7 дугаар зүйлийн 1.5 дахь хэсэгт "хорин жил" гэснийг засах, ийм зохицуулалт байгаа эсэхийг нягтлан шалгах;

3. Төслийн 4 дүгээр зүйлд Эрүүгийн хуулийн 5.6 дугаар зүйлийн 6 дахь хэсэгт "хорин тав" гэснийг "гучин" гэж өөрчлөн найруулахаар заасан нь бусад төрлийн гэмт хэрэг үйлдсэн хүний хувьд эрх зүйн байдлыг дордуулахаар байна. Тухайлбал: хүчин төгөлдөр үйлчилж байгаа Эрүүгийн хуулийн тусгай ангид бүх насаар хорих ял оногдуулахаар заасан 15 гэмт хэрэг байгаа бөгөөд үүнээс хүүхдийн эсрэг үйлдэх боломжгүй гэмт хэргүүд байгааг анхаарах нь зүйтэй. Тиймээс энэ хэсэгт заасан "хорин тав" гэсэн зохицуулалтыг хөндөхгүй үлдээх;

4. Бага насны хүүхэд гэсэн ойлголтыг "арван зургаа" байхаар хуульчилж байгааг бие хүний хөгжил, салбарын шинжлэх ухааны үндэслэл бүхий дүгнэлт, гадаад улсын туршлага зэргийг цогц байдлаар харгалзан тогтоох. Төслийн 4 дүгээр зүйлд 10.1 дүгээр зүйлийн тайлбарын "арван дөрөв" гэснийг "арван зургаа" гэж өөрчлөн найруулахаар тусгасан нь хүчиндэх гэмт хэргийн хохирогчид хамааралтай байхаар ойлгогдож байна. Энэ тохиолдолд хүчиндэх гэмт хэрэг үйлдсэн хүнд эрүүгийн хариуцлага хүлээлгэхэд хүндрэлтэй байдлыг үүсгэж байна. Тухайлбал: Эрүүгийн хуулийн 6.2 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсэгт Арван дөрвөөс арван зургаа хүртэлх насны хүн энэ хуулийн тусгай ангийн 12.1 (Хүчиндэх)-д заасан гэмт хэрэг үйлдсэн бол түүнд эрүүгийн хариуцлага хүлээлгэнэ гэжээ. Практикаас үзэхэд арван дөрвөн настай болон арван таван нас таван сартай хоёр хүүхэд сайн дурын үндсэн дээр бэлгийн харьцаанд орсон тохиолдолд хэн нь

эрүүгийн хариуцлага хүлээх эсэх нь тодорхойгүй байна. Мөн арван таван нас зургаан сартай болон арван долоон настай хүүхэд сайн дурын үндсэн дээр бэлгийн харьцаанд орсон тохиолдол цөөнгүй байгааг анхаарч үзэх нь зүйтэй;

5. Дээрх тайлбартай холбогдуулан эрүүгийн хуулийн 12.5 дугаар зүйлийн Арван зургаан насанд хүрээгүй хүнтэй бэлгийн харьцаанд орох гэмт хэргийн үндсэн шинжийг хэрхэн тодорхойлох талаар нэмэлт өөрчлөлт оруулах;

6. Хүчиндэх гэмт хэргийн үндсэн шинжийг арван найман насанд хүрсэн хүн арван найман насанд хүрээгүй хүний эсрэг үйлдсэн, насанд хүрээгүй хүмүүсийн хооронд үйлдсэн энэ төрлийн гэмт хэргийн хувьд ялын бодлогыг ялгамжтай авч үздэг гадаад орны туршлагыг судалж шийдвэрлэх;

7. Насанд хүрээгүй хүнийг алах болон хүчиндэх гэмт хэрэг үйлдсэн хүнд хорих ялаас хугацаанаас өмнө суллаж, хяналт тогтоох (6.12 дугаар зүйл), өршөөл, уучлал үзүүлж, ялаас чөлөөлөх (6.14 дүгээр зүйл), гэм буруугаа хүлээн зөвшөөрсөн хүнд хүлээлгэх эрүүгийн хариуцлагыг хөнгөрүүлэх, эрүүгийн хариуцлагаас чөлөөлөх (6.7 дугаар зүйл) журмыг хэрэглэхгүй байхаар хуульчлах;

8. Хүүхэд хүчиндсэн болон алах гэмт хэрэг үйлдсэн этгээдэд хорих ял оногдуулахын зэрэгцээ эмнэлгийн чанартай албадлагын арга хэмжээг хэрэглэх, энэ арга хэмжээг хорих ангид хэрэгжүүлэх хууль зүйн үндэслэл, зохион байгуулалтын асуудлыг шийдвэрлэх. Практикт сэтгэцийн эмгэгтэй боловч хэрэг хариуцах чадвартай гэсэн дүгнэлт цөөнгүй гардагтай холбоотойгоор бүх насаар хорих, хорих ял оногдуулдаг боловч сэтгэцийн эмгэгийг эмчлэх арга хэмжээ авдаггүй, улмаар суллагдсаны дараа давтан гэмт хэрэг үйлдэх шалтгаан нөхцөл болж байгааг үгүйсгэхгүй юм. Тиймээс хэрэг хариуцах хязгаарлагдмал чадварыг гадаадын ихэнх улсад хуульчилсан байдаг жишигт нийцүүлэн хүүхэд хүчиндсэн гэмт хэрэгт хорих ял оногдуулахын зэрэгцээ эмчлэх арга хэмжээг хэрэглэх нь эрүүгийн хариуцлагын нийгэмшүүлэх, урьдчилан сэргийлэх зорилго, эрүүгийн эрх зүйн энэрэнгүй ёсны зарчимд бүрэн нийцэх юм; (Гадаад улсын туршлагыг хавсралт 2-оос үзнэ үү.)

9. Дээрх нөхцөл байдалтай холбоотойгоор бэлгийн гаж зан үйл бүхий сэтгэцийн эмгэг болох “Педофили” хүнийг тодорхойлох сэтгэцийн шинжилгээ хийх чадавхыг бүрдүүлэх, ийм төрлийн сэтгэцийн эмгэгтэй хүнд хорих ял оногдуулахын зэрэгцээ эмнэлгийн чанартай албадлагын арга хэмжээ хэрэглэх үндэслэлийг хуульчлах; (Гадаад улсын туршлагыг хавсралт 2-оос үзнэ үү.)

10. Хуулийн төслийн 3 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэгт заасан “хүчиндэх” гэмт хэргийн хүндрүүлэх шинжид байгаа “такси үйлчилгээ үзүүлэхээр хууран мэхэлж” мөн “хохирогчийн зорчих эрхийг хязгаарлаж” гэсэн шинжүүдийг “эрх чөлөөг нь хязгаарлаж”, “хууран мэхэлж” гэж өөрчлөн найруулах;

11. Согтуугаар тээврийн хэрэгсэл жолоодсон хүнд эхний удаа зөрчлийн хуулиар шийтгэл оногдуулах, энэхүү зөрчлийг давтан үйлдсэн тохиолдолд эрүүгийн хариуцлага хүлээлгэдэг байхаар зохицуулах;

Холбогдох бусад хуульд оруулах нэмэлт өөрчлөлт:

1. Хуулийн “Өсвөр насны сэжигтэн яллагдагч, шүүгдэгчид холбогдох хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаа” гэсэн бүлгийг “Хүүхдэд холбогдох хэргийг хянан шийдвэрлэх ажиллагаа” гэж өөрчлөн найруулж, эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаанд оролцогч хохирогч хүүхдийн эрх ашгийг хамгаалах, тэдэнтэй ажиллах нийтлэг журмыг хуульчлах;

2. Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 1.16 дугаар зүйлд “эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаанд хүүхдийн дээд эрх ашгийг хангах” зарчмын агуулгыг хуульчлах, мөн хуулийн 1.4 дүгээр зүйлийн нэр томьёоны тодорхойлолтод “эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаанд оролцогч хүүхэд” гэсэн нэр томьёог нэмэх түүний агуулгыг 18 насанд хүрээгүй сэжигтэн яллагдагч, шүүгдэгч, хохирогч гэж тусгах;

3. Насанд хүрээгүй хүнийг хүчиндэх гэмт хэрэг үйлдэж гэм буруутайд тооцогдсон этгээдэд оногдуулсан хорих ялын хугацаа дуусаж суллагдсан тохиолдолд тухайн этгээдийг цагдаа, шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллага болон сэтгэцийн эмнэлгийн хяналтад байлгах, энэ арга хэмжээг цахим хяналтын төхөөрөмж ашиглан хэрэгжүүлэх;

4. Насанд хүрээгүй хүний эсрэг үйлдсэн болон тэднээс үйлдсэн гэмт хэрэгт мөрдөн шалгах, шүүн таслах ажиллагаа явуулах чиг үүрэг бүхий мөрдөгч, прокурор, шүүгч бүхий дагнасан тогтолцоо бий болгох;

5. Хүүхэд хүчиндэх болон алах гэмт хэрэг үйлдэж гэм буруутайд тооцогдож, хорих ялаар шийтгүүлсэн этгээд хорих ял эдлэх хугацаандаа хөдөлмөр эрхлэх эсэх, эрхэлсэн тохиолдолд түүнийг хэрхэн тооцох, хорих ялаас хасах журам үйлчлэх эсэх асуудлыг Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай хуульд тусгах;

6. Хүүхэд хүчиндэх гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор хорих ял эдлээд суллагдсан хүний хувийн мэдээлэл, оршин суух хаяг, шилжилт хөдөлгөөний талаарх мэдээллийг нэгдсэн бүртгэлд авах, шаардлагатай тохиолдолд олон нийтэд мэдээлэх зохицуулалтыг Гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай болон холбогдох бусад хуульд тусгах.

Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний
Комиссын 2023 оны 10 дугаар сарын 31-ны
өдрийн 01/1348 дугаар албан бичгийн хавсралт

Оросын Холбооны Улс

Эрүүгийн хуулийн 97 дугаар зүйлд Эмнэлгийн чанартай албадлагын арга хэмжээ хэрэглэх үндэслэлд Арван дөрвөн насанд хүрээгүй хүүхдийн бэлгийн халдашгүй байдлын эсрэг гэмт хэрэг үйлдсэн арван найман нас хүрсэн, эрүүл мэндийг үгүйсгэхгүй бэлгийн дур хүслийн эмгэг (педофили) өвчтэй байсныг хамааруулж байна.

Бүгд Найрамдах Казахстан Улс

Шүүх эмнэлгийн чанартай албадлагын арга хэмжээг "хэрэг үйлдэх үедээ 18-аас дээш настай байсан бөгөөд насанд хүрээгүй хүний бэлгийн халдашгүй байдалд халдсан этгээдэд уг арга хэмжээг хэрэглэх"-ээр хуульд зохицуулжээ. Казахстан Улсад эмнэлгийн чанартай албадлагын арга хэмжээний 5 төрөл хэрэгждэг бөгөөд эдгээрийн нэг нь "Бэлгийн хүчирхийлэл үйлдэх донтой этгээдэд химийн албадан эмчилгээ хийдэг байна. (Киргиз Улс адил зохицуулалттай)

Холбооны Бүгд Найрамдах Герман Улс

ХБНГУ-ын Эрүүгийн хуулийн 61-70 дугаар зүйлд аюулгүй байдлын арга хэмжээ гэж томьёолон, засан хүмүүжүүлэх болон аюулгүй байдлын арга хэмжээний жагсаалтыг мөн хуулийн 61 дүгээр зүйл (аюулгүй байдлын арга хэмжээ)-д тодорхойлсон.[1] Үүнд: Сэтгэцийн эмнэлэгт хэвтүүлэх, донтох өвчнийг эмчлэх эмнэлэгт хэвтүүлэх, хамгаалах зорилгоор цагдан хорих, зан үйлийн хяналт, жолоодох эрхийг хасах, мэргэжлээрээ ажиллах эрхийг хасах.

Гэмт этгээд сэтгэцийн эмгэгийн улмаас хэрэг хариуцах чадваргүй байхдаа эсвэл хэрэг хариуцах чадварыг алдагдуулах нөхцөл байдлын (бэлгийн гаж зан үйл хамаарна) улмаас гэмт хэрэг үйлдсэн, түүний үйлдсэн гэмт хэргийн үр дагаврыг ерөнхий байдлаар үнэлж үзэхэд гэмт этгээд өөрийн нөхцөл байдлаас болж хохирогчид сэтгэл санааны буюу бие махбодын эсхүл эдийн засгийн хувьд ноцтой хохирол учруулсан, учруулж болзошгүй гэж шүүх үзвэл түүнийг сэтгэцийн эмнэлэгт хэвтүүлэх арга хэмжээ авна.

Бүгд Найрамдах Франц Улс

Эрүүгийн тухай хуулийн 122.1 дүгээр зүйлд гэмт хэрэг үйлдэх явцад өөрийн үйлдлийг хянах чадварт саад болсон эсхүл ойлгох боломжийг бууруулсан сэтгэл мэдрэлийн эмгэгтэй хүнд эрүүгийн хариуцлага хүлээлгэнэ.

Тус хуулийн 131-36-4 дүгээр зүйлд Эрүүгийн байцаан шийтгэх тухай хуулийн дагуу шинжээчийн дүгнэлтээр шүүгдэгчид ажиглалт тогтоож, эмчилгээнд хамрагдах

[1] МУИС-ХЗС Монгол, Орос, Хятад, Герман улсын Эрүүгийн хууль. Уб., 2021.

боломжтой болох нь тогтоогдвол шүүх ажиглалт тогтоож эмчлэх шийдвэрийг гаргана. Шүүгдэгч хүн амины хэрэг эсвэл насанд хүрээгүй хүний амь насыг хохироосон, гэмт хэрэг нь хүчирхийлэл, тарчлаах болон хэрцгий шинж чанартай бол шинжээчийн дүгнэлтийг хоёр мэргэжилтний тусламжтайгаар гүйцэтгэнэ.

Англи

Англид эмнэлгийн чанартай албадлагын арга хэмжээнд холбогдох харилцааг 1983 оны 05 дугаар сарын 09-ний өдөр батлагдсан Сэтгэцийн эрүүл мэндийн тухай хууль (Mental Health Act 1983) болон Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх дүрэм (The Criminal Procedure Rules 2020) зэргээр зохицуулдаг. Хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаа бүрэн дүүрэн явагдаж, гэмт этгээдийг шүүх гэмт хэрэг үйлдсэн гэм буруутайд тооцсон бол шүүх хоёроос доошгүй сэтгэцийн эмчийн бүрэлдэхүүнтэй[2] эмнэлгийн дүгнэлтийг үндэслэн хэрэг хариуцах чадваргүй, хэрэг хариуцах хязгаарлагдмал чадамжтай гэж үзсэн тохиолдолд түүнд эмнэлгийн чанартай албадлагын арга хэмжээ авахаар шийдвэрлэнэ. Уг арга хэмжээ авагдсан өвчтөнд ямар төрлийн эмчилгээ хийхийг тухайн сэтгэцийн эмнэлэг шийдвэрлэх ба сэтгэцийн буруу эмчилгээ хийсэн эрх бүхий алба хаагч, сэтгэцийн эмнэлгээс оргон зайлсан этгээдэд хариуцлага хүлээлгэх талаар тус хуульд тодорхойлсон.

Бүгд Найрамдах Грек Улс

Эрүүгийн хуулийн 38 дугаар зүйлд хэрэг хариуцах чадваргүй этгээд, эсхүл хэл ярианы, сонсголын бэрхшээлтэй хүн хүндэвтэр болон түүнээс хүнд төрлийн гэмт хэрэг үйлдэж, тухайн гэмт хэрэгт 6 сар буюу түүнээс дээш хугацаагаар хорих ял оногдуулах эрүүгийн хариуцлага хүлээлгэхээр байвал шүүх тухайн этгээдийг сэтгэцийн эрүүл мэндийн байгууллагад байрлуулах, эсхүл хорих байгууллагын тусгай нэгжид хорих шийдвэр гаргана гэж заасан.

Хэргийг хянан хэлэлцэж тухайн этгээдийг гэм буруутайд тооцсон бөгөөд түүний сэтгэцийн эрүүл мэндийг хорих ангийн тусгай нэгжид эмчлэх боломжтой гэж үзвэл хорих байгууллагад, хэрэв уг этгээдэд илүү нарийвчилсан эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээ шаардлагатай байгаа бол сэтгэцийн эрүүл мэндийн байгууллагад байрлуулахаар шийдвэрлэнэ.

Бүгд Найрамдах Чех улс

Эрүүгийн хуулийн 98 дугаар зүйлд хамгаалалтын арга хэмжээний төрлийг дараах байдлаар хуульчилсан. Үүнд: Хэрэг хариуцах хязгаарлагдмал чадамжтай гэмт этгээд хорих ялаар шийтгэгдсэн бол хорих ял эдэлж эхэлснээс хойш түүнд хорих ангид хамгаалах эмчилгээг хийнэ. Бусад тохиолдолд хамгаалах эмчилгээг ихэвчлэн эмнэлгийн байгууллагад хийдэг.

Бүгд Найрамдах Эстони Улс

Эрүүгийн хуульд заасан эмнэлгийн чанартай нэмэлт арга хэмжээ гэдэгт:

---

[2] The Criminal Procedure Rules 2020, 310, https://www.legislation.gov.uk/uksi/2020/759/made

1) мансууруулах, сэтгэцэд нөлөөт бодисоос хамааралтай этгээдэд хийх нэмэлт эмчилгээ; 2) бэлгийн чиг хандлагын өөрчлөлтөөс шалтгаалан хүчиндэх гэмт хэрэг үйлдсэн этгээдэд хийх цогц эмчилгээ хамаарна.

Эмчлүүлэгч эмчлүүлэх явцдаа түүнд тавигдах шаардлага, хүлээлгэх үүргийг сахин биелүүлэх үүрэгтэй. Хэрэв эмчлүүлэгч эмчилгээ хийлгэхээс татгалзсан, эмчилгээний горим, түүнд хүлээлгэсэн үүргийг мөрдөхөөс зайлсхийсэн бол эмнэлгийн байгууллагын эрх бүхий албан тушаалтан эмчлүүлэгчид сануулах арга хэмжээ авч, түүний зөвшөөрөлтэйгөөр электрон хяналтын төхөөрөмжөөр ажиглалт явуулах эрхтэй.

Япон улс

Япон улсад "*Сэтгэцийн эмгэгийн улмаас хүнд хор уршиг учруулсан иргэдэд эмнэлгийн тусламж үзүүлэх, хяналт тавих тухай*" хуулиар гэмт хэрэг үйлдсэн этгээдийг эмчлэх харилцааг зохицуулдаг бөгөөд сэтгэцийн эмгэгтэй хүнийг хэвтүүлэх болон гадуур эмчлэх хоёр төрлийн арга хэмжээг заажээ.

Гэмт хэрэг үйлдсэн хүнийг гадуур, эсхүл урьдчилан тогтоосон эмнэлгийн байгууллагад хэвтэн эмчлүүлэх шийдвэрийг мэргэшсэн шинжээчийн бүрэлдэхүүн гаргадаг бөгөөд шинжээчийн бүрэлдэхүүнд сэтгэцийн эмгэгийг тогтоох, эмчилгээнд хамруулах эсэхийг шийдвэрлэдэг шүүгч болон шүүх эмнэлгийн сэтгэцийн мэргэшсэн шинжээч багтдаг.[3]

Сэтгэцийн эмгэгийн улмаас хүнд хор уршиг учруулсан иргэдэд эмнэлгийн тусламж үзүүлэх, хяналт тавих тухай хуулийн онцлог нь хүнийг санаатай алах, дээрэмдэх, хүний эрүүл мэндэд гэмтэл учруулах, галдан шатаах, бэлгийн эрх чөлөөний эсрэг гэмт хэрэг үйлдсэн сэтгэцийн эмгэгтэй хүнд үйлчилдэг бол бусад гэмт хэрэг үйлдсэн этгээдийн хувьд "*Сэтгэцийн эрүүл мэнд, халамжийн тухай хууль*"-аар зохицуулдаг байна.[4]

---

[3] Ando, Kumiko & Soshi, Takahiro & Nakazawa, Kanako & Noda, Takamasa & Okada, Takayuki. (2016). Risk Factors for Problematic Behaviors among Forensic Outpatients under the Medical Treatment and Supervision Act in Japan. Frontiers in Psychiatry. 7. 10.3389/fpsyt.2016.00144.

[4] Dimitri Vanoverbeke, The Medical Treatment and Supervision Act (2005):Forensic Mental Health in Japan Today, P.9, https://www.academia.edu/20114107/The_Medical_Treatment_and_Supervision_Act_2005_Forensic_Mental_Health_in_Japan_Today